



Nr. 297 Kabinettsitzung vom 21. Juni 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1377, Bl. 177 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau, Köster, Hermes, Brauns, Giesberts, Fehr; StS Hemmer, Müller, Zapf, Joël, Stieler, von Feldmann, von Simson, Hirsch; MinDir. Meissner, Müller, Gneist, von Schlieben, Falk; MinR Kühnemann, Kempner; Wirkl.LegR Rümelin; Oberpostrat Ziegelasch; RegR Sölch; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Besoldungsfragen. a) Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushaltsplane für das Rechnungsjahr 1922.*
b) Erhöhung der Ministerialzulage.
c) Kinderzulage.
2. *Gesetzentwurf über Ausführung des § 4 des Staatsvertrages über den Übergang der Staatseisenbahn auf das Reich.*
3. *Neuwahl des Reichspräsidenten.*

1. Besoldungsfragen. a) Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushaltsplane für das Rechnungsjahr 1922.

MinDir. v. Schlieben trug zunächst den Inhalt des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushaltsplane für das Rechnungsjahr 1922 vor. Die zunehmende Teuerung mache es der Regierung zur Pflicht, die Beamtenbesoldung zu erhöhen. Die Verhandlungen mit den Ressorts und den Gewerkschaften hätten zu einer Einigung über die Art und Höhe der Besoldungserhöhung geführt ¹. Was den Zeitpunkt der Erhöhung anbetreffe, so habe man sich auf den 1. Juni 1922 geeinigt. Der Herr Reichsminister der Finanzen erklärte sich damit einverstanden, daß die am 1. Juli fälligen Gehaltsbeträge bereits am 24. Juni zur Auszahlung gelangten.

Ministerialdirektor v. Schlieben betonte dann noch, von verschiedenen Seiten sei in Anregung gebracht worden, eine Bestimmung zu treffen, die dem Reichsfinanzministerium gestatte, auch während der Zeit, in der der Reichstag nicht tage, weitere Besoldungserhöhungen vorzunehmen.

¹ Bei Besprechungen im RFMin. mit den Interessenverbänden über Besoldungsfragen der Beamten, Angestellten und Arbeiter des Reiches am 20.6.1922 hatte man sich auf eine Erhöhung der Bezüge geeinigt, die vom 1.6.1922 ab 40% des Teuerungszuschlages ausmachen sollte (Einladung vom 13.6.1922 zu der Besprechung in R 43 I/2564, Bl. 233).

Namens des Reichsfinanzministeriums bäte er das Kabinett, sich einer solchen Regelung zu widersetzen.

Das Kabinett stimmte dem Vorschlage des Herrn Ministerialdirektors von Schlieben zu.

Reichsminister Dr. Brauns betonte, daß die vorgeschlagene Regelung nach seiner Ansicht dazu führe, daß das Reich über die in der Industrie gezahlten Arbeiterlöhne hinausgehe.

Ministerialdirektor v. Schlieben widersprach dieser Auffassung und führte aus, daß in den meisten Bezirken die Industrie mit den Löhnen vorangehe.

Das Kabinett stimmte darauf dem Entwurf zu ².

b) Erhöhung der Ministerialzulage.

Ministerialdir. v. Schlieben trug den Inhalt der Vorlage des Herrn Reichsministers der Finanzen vom 19. Juni d. Js. vor ³.

Staatssekretär Dr. Müller stellte den Antrag, der Ministerialzulage die Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, also sämtliche in einer Besoldungsgruppe befindlichen Beamten gleichmäßig zu bedenken. Auf Antrag des Herrn Reichsministers der Finanzen lehnte das Kabinett diesen Antrag ab und stimmte dem Entwurf des Herrn Reichsministers der Finanzen zu.

Vizekanzler Bauer betont im Anschluß daran, daß durch die heute vom Kabinett beschlossene Besoldungserhöhung der Unterschied zwischen dem Gehalt eines Ministers und eines Staatssekretärs sich erheblich verringert.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß diese Frage Gegenstand einer besonderen Ministerbesprechung sein werde.

c) Kinderzulage.

Dem Vorschlage des Herrn Reichsministers der Finanzen, betreffend Gewährung von Kinderbeihilfe in gesetzlich nicht geregelten Fällen, stimmte das Kabinett zu ⁴.

2. Gesetzentwurf über Ausführung des § 4 des Staatsvertrages über den Übergang der Staatseisenbahn auf das Reich.

Das Kabinett stimmte der Auffassung des Herrn Reichsministers der Finanzen in seinem Schreiben vom 21. Juni 1922 – I.A 3393 – zu ⁵.

² Der Entwurf (R 43 I/2564, Bl. 245 f.) gelangt am 26.6.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4588, Bd. 374), wird hier in dritter Beratung am 28.6.1922 verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8108) und am 30.6.1922 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 665).

³ In dem Schreiben des RFM an den StSRkei vom 19.6.1922 heißt es: „Die Grundsätze über die Ministerialzulage weichen, abgesehen von einer erheblichen Erhöhung der Sätze [...] insofern von den geltenden Bestimmungen ab, als der Kreis der Empfänger eine erhebliche Erweiterung erfahren hat. Die Einbeziehung sämtlicher in den Ministerien usw. beschäftigten Beamten wurde insbesondere wegen der durch die Erhöhung der Sätze sonst eintretenden Überschneidungen erforderlich.“ (R 43 I/2564, Bl. 241).

⁴ Dazu heißt es in dem in Anm. 3 gekennzeichneten Schreiben: „Die Kinderbeihilfe in gesetzlich nicht geregelten Fällen durfte bisher grundsätzlich nur denjenigen Beamten gezahlt werden, die am 31. März 1920 für ihre 21–24 Jahre alten Kinder eine Kinderzulage erhalten hatten. Abgesehen von der Erweiterung des Kreises der Empfänger, ist der Höchstbetrag von bislang 50 M monatlich auf den jeweiligen Betrag des gesetzlichen Kinderzuschlags einschließlich Teuerungszuschlags erhöht worden. Dieser ist zur Zeit 5940 M.“ (R 43 I/2564, Bl. 241).

⁵ Bei der Beratung des Gesetzentwurfs, der am 31.10.21 im Kabinett verabschiedet worden war, war der RR zu einer von der Regierungsvorlage abweichenden Fassung des § 2 gelangt (siehe RT-Drucks. Nr. 4561, Bd. 374). Der RR hatte hinzugefügt, daß im Sinne von § 3 Abs. I Ziffer 8 des Kapitalertragssteuergesetzes vom 29.3.1920 (RGBl. 1920, S. 345) die genannten Länder als Schuldner ihrer auf das Reich übergegangenen Schulden anzusehen seien. „Eine Bestimmung dieses Inhalts“ – so der RFM in seinem Schreiben vom 21.6.22 an den StSRkei – „hätte zur Folge, daß die Länder Preußen, Bayern, Sachsen, Baden, Hessen und Mecklenburg-Schwerin bezüglich derjenigen ihrer auf das Reich übergegangenen Anleihen, die sie im eigenen Besitz haben, kapitalertragssteuerfrei blieben, während das Reich, obwohl es nunmehr Schuldner dieser Anleihen ist, diese Steuer entrichten

3. Neuwahl des Reichspräsidenten ⁶.

Der Herr *Reichskanzler* erklärte nach längerer Aussprache, daß er in der Frage der Neuwahl des Reichspräsidenten mit den Parteiführern Fühlung nehmen werde.

Der Herr Reichspräsident sei persönlich der Auffassung, daß er es nicht verantworten könne, die Wahl länger hinauszuschieben. Es müsse aber darauf gesehen werden, daß in dieser Frage die Regierung die Initiative behalte. Die zuständigen Ressorts würden bei der Beratung mit den Parteiführern zugezogen werden ⁷.

müßte, wenn es selbst im Besitze dieser Anleihen wäre.“ Der RFM beantragte daher eine Doppelvorlage an den RT (R 43 I/1045 , Bl. 240). Nach Überweisung der Vorlage an den Ausschuß für den Reichshaushalt (RT-Drucks. Nr. 4677) stimmt der Reichstag dem Entwurf am 13.7.1922 in der Fassung der Regierungsvorlage zu (RT Bd. 356, S. 8520).

- ⁶ Der RIM hatte mit seinem Schreiben vom 15.6.1922 an den StSRkei die Frage vor das Kabinett gebracht: „Der Herr Reichspräsident hat wiederholt den Wunsch zu erkennen gegeben, die Neuwahl des Reichspräsidenten vorzunehmen, sobald rechtliche und tatsächliche Hindernisse nicht mehr im Wege stehen. Dieser Zeitpunkt dürfte gekommen sein, sobald Oberschlesien von den Truppen der Interalliierten Mächte geräumt ist. Nach dem Gesetz über die Wahl des Reichspräsidenten (RGBl. 1920, S. 1789) hat der Reichstag den Wahltag zu bestimmen. Für die Vorbereitung der Wahl sind mindestens 8 Wochen erforderlich. Zwischen dem Beschlusse des Reichstages und dem Wahltag muß also eine Frist von ungefähr 2 Monaten liegen. Nach den bisherigen Verabredungen gedenkt der Reichstag am 28. 6. in die Sommerferien zu gehen. Er wird voraussichtlich erst wieder Ende September, Anfang Oktober zusammentreten. Wenn also vor dem 28. Juni kein Beschluß gefaßt wird, wird die Wahl bis in den Spätherbst hinausgeschoben werden müssen. Gegen eine solche Verschiebung dürften keine Bedenken bestehen. Zunächst hat in Oberschlesien die Abstimmung über die Autonomiefrage stattzufinden, die voraussichtlich Mitte September vorzunehmen sein wird.“ (R 43 I/583 , Bl. 116).
- ⁷ Wenige Tage nach dieser Sitzung, am 3.7.22, schreibt Professor Hans Delbrück an den RK: „Deutschland bedarf in diesem Augenblick einer möglichst eindrucksvollen Demonstration für die Republik. Die beste und natürlichste Demonstration wäre die Ansetzung der Wahl des Reichspräsidenten innerhalb der denkbar kürzesten Frist. Während es bisher sehr zweifelhaft war, ob Herr Ebert im ersten Wahlgang die absolute Majorität gewinnen würde, wäre ihm diese jetzt sicher. Die Unabhängigen, die sich bislang weigerten, für ihn zu stimmen, werden jetzt sicherlich für ihn eintreten. Von den Bürgerlichen wird ein sehr großer Teil für ihn stimmen. Entschließt sich nun auch das Zentrum (vielleicht mit Ausnahme der Bayern), von einer Gegenkandidatur abzusehen, so wird das Ergebnis eine schlechthin erdrückende Majorität sein, und das wird mit einem Schlage das jetzt so schwer erschütterte internationale Ansehen Deutschlands wieder herstellen. Ich vermute, daß dieser Gedanke auch von anderer Seite bereits in Anregung gebracht worden ist, aber es kann ja nicht schaden, wenn ein Mann wie ich, der außerhalb des Parteilebens steht, dasselbe sagt.“ (R 43 I/583 , Bl. 118). Am 14.7.22 wendet sich daraufhin der RIM erneut an den StSRkei: „Der Anregung von Professor Hans Delbrück, unter den derzeitigen Verhältnissen als eindrucksvollste Kundgebung für den republikanischen Staatsgedanken die Wahl des Reichspräsidenten in kürzester Frist anzusetzen, eine Anregung, die auch von anderer Seite schon gemacht worden ist, stimme ich bei. Voraussetzung wäre, daß der Reichstag vor seiner Vertagung den Wahltag festsetzt. Zwischen Ausschreibung der Wahl und Wahltag muß eine Frist von mindestens 8 Wochen liegen. Da am 3. September in Oberschlesien die Abstimmung über die Autonomiefrage stattfindet, käme als Wahltag z. B. der 1. Oktober in Betracht.“ Das Schreiben trägt den Vermerk Wevers vom 26.7.22: „Durch die Erkl. im Reichstag erledigt“. (R 43 I/583 , Bl. 122).

Zitierhinweis

Nr. 297 Kabinettsitzung vom 21. Juni 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 892–894 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D297>